



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 238/10

התובע: שמואל שריקי

- נ ג ד -

הנתבעת: נציגות הבית המשותף – קדיש לוז 4-8 ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד ב. מאירי

פ ס ק – ד י נ

עניינה של המחלוקת - דרישת התובע לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים בגינה המצויה בעורף הבית המשותף (להלן: "הגינה"), וכן ליתן צו המורה לנתבעת לתקן ולשפר את דרכי הגישה לגינה. בנוסף, חלוקים הצדדים בשאלה האם התובע רשאי ל הציב מדרגות עץ המובילות מדירתו לגינה.

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית המשותף בגוש 30191 חלקה 26 ברחוב קדיש לוז 4-8, ירושלים. בבית המשותף 3 כניסות, ובכל כניסה 24 דירות. על פי תקנון הבית המשותף, לכל כניסה וכניסה תהיה נציגות אשר ת נהל את עניי נה של אותה הכניסה, ובנוסף, תיבחר נציגות כללית שתדאג לניהול יתר ענייני הבית המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

2. התובע הינו בעל הזכויות בתת חל קה 30, והנתבעת הינה הנציגות הכללית של הבית המשותף.
3. ביום 2.12.10 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת, במסגרתה דרש, כי יינתן צו המורה לנתבעת לטפח את הגינה ולסדר את כל המעברים אליה, ולחלופין לקבוע כי הוא רשאי להציב מדרגות זמניות המובילות מדירתו לגינה.
4. בכתב הגנה שהוגש ביום 3.1.11, נטען, בין היתר, כי בעלי הדירות בבית המשותף הגיעו לכלל החלטה כי יש לשמור על הגינה כגינת נוי, ולשתול בה צמחיה המתאימה לכך. לטענת הנתבעת, כך היה הדבר מעת בניית הבית המשותף, והיא עושה כל הדרוש להותיר המצב על כנו. הנתבעת דרשה במקביל ליתן צו האוסר על התובע להציב במקום את המדרגות שבנה, המובילות מדירתו לגינה.
5. מאחר שהתעורר הספק האם התביעה מוגשת כנגד נציגות הבית המשותף קדיש לז 6 בלבד, או כנגד הנציגות הכללית, התבקש התובע להבהיר עמדתו בעניין זה. ביום 7.2.11 הודיע התובע כי התביעה מכוונת כנגד הנציגות הכללית של שלושת הכניסות של הבית המשותף.
6. בעקבות כך, ובעקבות ההסכמה במסגרת הדיון שנערך ביום 2.3.11, כונסה ביום 22.3.11 אסיפה כללית של כל כניסות הבית המשותף (4-8). במסגרת האסיפה הכללית נבחרה נציגות כללית, ובנוסף, נידונה דרישתו של התובע בכל הנוגע לגינה ולמעבר אליה. בסופו של דבר הוחלט על ידי כל הנוכחים באסיפה, למעט נציגו של מר שריקי, כדלהלן:
- "האסיפה הכללית החליטה להשאיר את מצב הגינה האחורית על כנה, כגינת נוי, מהטעמים הבאים: דרכי הגישה מספקות ביותר. אין רצון בהשקעה תקציבית נוספת מעבר למה שמושקע היום בתחזוקה השוטפת. אין רצון להפוך את הגינה האחורית למקום בילוי ומשחק אלא להשאירה כגינת נוי שקטה שלא תפריע לשלוות הדיירים ותפגע באיכות חייהם..."**
- ...האסיפה הכללית החליטה כי לא ייעשה כל שימוש בגינה האחורית מלבד התחזוקה השוטפת שלה והיא תמשיך ותישאר כגינת נוי, מהטעמים שהוזכרו לעיל".** (ההדגשה במקור).
7. בעקבות החלטה זו ומאחר שלא הגיעו הצדדים לכל הסכמה, לא היה מנוס מהמשך ניהול התובענה. בתוך כך, ביום 18.1.12 נשמעו עדי הצדדים, ולאחר מכן הגישו הצדדים



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

סיכומיהם בכתב. בין לבין, גם נערך ביקור במקום ממנו ניתן היה להתרשם על המצב השורר בשטח.

ב. טענות התובע בקצרה:

8. התובע טוען כי היה הכרח בכינון נציגות כללית לשלוש הכניסות של הבית המשותף, לצורך ניהולו ותחזוקתו של הרכוש המשותף המצוי מחוץ לכניסות. לטענתו, רק בעקבות הגשת התביעה נבחרה נציגות כזו.
9. לטענת התובע, עד לבחירת הנציגות הכללית כאמור, נוהל השטח ש מחוץ לכניסות הבית המשותף על ידי הנציגויות של כל כניסה וכניסה, ומצב זה אינו כדין. כן נטען על ידי התובע כי ניהול השטח על ידי הנציגויות של כל כניסה וכניסה גרם להזנחת השטח, ולקבלת החלטות שלא כדין, ובכללן, החלטות האוסרות שימושים כאלה ואחרים בגינה, וכן החלטות המ תירות רק לחלק מבעלי הדירות לבצע בניה, תוך קיפוח אחרים. לטענת התובע, המצב הגיע עד כדי אפליה של ממש בין בעלי הדירות בבית המשותף.
10. חוסר טיפול כדבעי בגינה, אף גרם, לטענת התובע, לנזקים בלתי הפיכים לרכוש המשותף, ולחסימת דרכי הגישה לגינה כתוצאה מהיסחפות אדמה. מצב זה יצר גם, לטענת התובע, סכנה של ממש למשתמשים ברכוש המשותף.
11. התובע מבהיר, כי אמנם בסופו של דבר, בעקבות הגשת התביעה, נבחרה נציגות כללית לבית המשותף, אך גם זו ק יבלה ביחס לגינה החלטה שלא כדין, בכך שקבעה כי הגינה תהפוך לגינת נוי בלבד ולא תתבצענה בשלב זה עבודות לשיפור דרכי הגישה לגינה. בהחלטה זו, כך לטענת התובע, שינתה הנציגות את המצב ששרר שנים בבית המשותף, וגרמה לפגיעה קשה בזכויותיו הקנייניות. בהקשר לכך הוסיף התובע, כי מיום הקמת הבית המשותף שימשה הגינה לשימושים נוספים מעבר להיותה גינת נוי, ולשיטתו "ילדים שיחקו, מבוגרים טיילו ונהנו בגינה".
21. לטענת התובע, הנציגות אף פעלה שלא כדין, בכך שלא קבלה החלטותיה באסיפה כללית של כל בעלי הדירות, ובכך שלא רשמה החלטה זו בספר הפרוטוקולים של הבית המשותף.
31. התובע שב וטוען, כי הנציגות הכללית פעלה משיקולים זרים ואישיים, ונוהגת, אף היא, איפה ואיפה, בכך שהיא לא אוכפת את ההגבלות שהטילה על השימוש בגינה, גם על יתר בעלי הדירות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

41. התובע הוסיף, כי בכל מקרה לא ניתן לאסור עליו לבצע שימוש סביר בגינה. בהקשר לכך מפנה התובע לכך שבבית המשותף מתגוררות גם משפחות עם ילדים, והגינה היא השטח הפתוח היחידי של ה בית המשותף בו הם יכולים להשתמש. התובע אף סבור כי ההחלטה שהתקבלה, שלפיה הגינה תשמש כגינת נוי בלבד, נבעה מכך שהנציגות לא מעוניינת להכשיר את שבילי הגישה לגינה, שהיו קיימים עשרות שנים.
51. לטענת התובע, אי הסדרת דרכי הגישה לגינה מונעת ממנו להשתמש בגינה, ולפיכך יש להורות לנציגות להסדיר את דרכי הגישה, ולחילופין, להתיר לו להציב מדרגות עץ ניידות המאפשרות יציאה מדירתו לגינה.
61. לאור כל האמור דורש התובע בסיכומיו, כי יינתן צו המורה לנציגות לנהל את הבית המשותף בהתאם לדין, וכן קובע כי יש לבטל את האיסורים שנקבעו ביחס לשימוש בגינה. התובע מבקש גם כי יינתן צו המורה לנתבעת לתקן ולשפר את דרכי הגישה לגינה, וכי עד להסדרת המעברים כאמור, יותר לו להציב מדרגות המובילות מדירתו לשטח הגינה.

ג. טענות הנתבעת בקצרה:

71. לטענת הנתבעת מדובר בתביעה קנטרנית, הנובעת אך ורק מרצונו של התובע להשתלט על חלק מהגינה לצרכיו הפרטיים, והיא הוגשה לאחר שהתקבלה התביעה כנגדו בתיק 63/10 להסרת "דק" שבנה בגינה. כן טוענת הנתבעת כי עד עתה לא ברורות דרישותיו של התובע, ונראה כי תביעה זו נועדה אך ורק להתיש את הנציגות, עד אשר תסכים כי הגינה הנמצאת בסמוך לדירת התובע תשמש אותו באופן פרטי.
81. לטענת הנתבעת, אין חולק כי בסופו של דבר נבחרה נציגות כללית כדין, ואין גם חולק כי האסיפה הכללית של כל הכניסות היא זו שקיבלה את ההחלטה ביחס לאופייה של הגינה וביחס להסדרת המעברים אליה. בהינתן זאת, כך לטענת הנתבעת, אין עוד מקום לטענות התובע.
91. הנתבעת מ פנה לעדות הגב' שטיינברג, שלפיה כל שמבקשת הנתבעת הינו לשמור על הסטטוס-קוו, כפי שהיה כל השנים, במסגרתו הגינה נועדה בעיקרה לנוי. בתוך כך מפנה הנתבעת גם לדבריה של הגב' שטיינברג, מהם עלה כי אין מניעה כי ילדים ישחקו בגינה, והם אכן עושים זאת לעיתים.
02. אשר לדרישת ה תובע להציב במקום מדרגות, מפנה הנתבעת לפסק הדין בתיק 63/10, ומבהירה כי אין להתיר לתובע לתפוס חזקה כלשהי ברכוש המשותף.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

12. הנתבעת טוענת כי יש לדחות את התביעה המבקשת לשנות "סדרי עולם" בבית המשותף, ולהורות לתובע לחדול מפעולות המהוות שימוש ייחודי ברכוש המשותף.

ד. דיון והכרעה:

32. כפי שהובא לעיל, נכון להיום קיימת נצי גות כללית לבית המשותף, כמתחייב מה תקנון המוסכם. כן עולה מחומר הראיות, כי במסגרת האסיפה הכללית של כל הכניסות שהתקיימה ביום 22.3.11 נקבע, ברוב מוחלט של משתתפיה (כולם למעט נציג התובע), כי הגינה תשמש כגינת נוי. כמו כן, לית מאן דפליג כי באותה אסיפה נקבע גם כי נוכח ההחלטה בדבר ייעודה של הגינה כגינת נוי, לעת הזו אין צורך בהוצאה כספית לצורך תחזוקתה ולצורך שיפוץ המעברים אליה.

32. ההחלטה מושא התובענה התקבלה, אפוא, ברוב מוחלט של משתתפי האסיפה הכללית של כל בעלי הדירות בכל ה כניסות. מכאן, שהשאלה היחידה שיש להכריע בה בהליך זה הינה, האם ההחלטה הנ"ל הינה כדין.

42. בפסק הדין המנחה בעניין זה, שניתן במסגרת ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1), 645, נקבע היקף סמכותה של האסיפה הכללית לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף ואופי השימוש בו. בית המשפט העליון קבע כדלקמן:

"...מבחינה מעשית, אם בקביעת השימושים השונים ברכוש המשותף תהיה לכל בעל דירה זכות וטו, תושם לאל ברוב המקרים כל אפשרות של חיים משותפים תקינים בבתים משותפים. בעניינים אלה קובעת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, המחליטה ברוב דעות. היא קובעת את טיב השימוש ואת אופן השימוש, כמו בדוגמה המובאת ב- ע"א 31/70, כהן נ' שמאי, [1], כשהאסיפה הכללית קובעת לבעלי הדירות את מועדי השימוש בחדר כביסה... המקום נשאר רכוש משותף ובתור שכזה עומד הוא במידה שווה לרשותם של כל בעלי הדירות בבית לשם חניה. הוא יכול בכל עת להיתפס על- ידי כל בעל דירה למטרה זו, וכל הקודם זוכה. כמו-כן, אסיפה כללית יכולה בכל עת לייעד את המקום למטרה אחרת, ואז תימנע אפשרות החניה במקום מכל בעלי הדירות... נראה לי, כי התוצאה האמורה עונה הן על הצרכים הלגיטימיים של בעלי דירות בבית משותף והן על אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. בדברים שאינם מוסדרים בחוק וגם לא בתקנון או לפי החלטה מוסמכת של האסיפה הכללית, השאיפה צריכה להיות למצוא איזון בין השמירה על הזכויות הקיימות של בעלי הדירות בדירותיהם וברכוש המשותף לבל ייפגעו לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר. (ההדגשות לא במקור).

52. לאמור, ככלל, רשאת האסיפה הכללית לקבוע כי הרכוש המשותף ישמש למטרה משותפת מסוימת, ואף אם דייר כלשהו מעוניין להשתמש ברכוש המשותף למטרה שונה מזו שהוחלט עליה, דעתו תידחה מפני דעת הרוב, ובלבד שאין בכך פגיעה בזכות קניינית המוקנית לו מלכתחילה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

62. במקרה דנן, מחומר הראיות שהוצג בפניי הוכח מעל לכל ספק, כי זה שנים רבות הגינה משמשת בעיקר כגינת נוי, ולמעשה התובע הוא שמבקש לשנות סדרי בראשית. כך למשל העידה גב' שטיינברג [עמוד 2 שורות 18-19 לפרוטוקול] **"יש גם התנהלות רבת שנים שיש גינת נוי מאחור. למעשה ההחלטה אישרה נוהג של הרבה שנים"**. העדה חזרה על הדברים בהמשך עדותה [עמוד 3 שורות 3-6] והבהירה כי: **"כל הבסיס... זה בעצם שהדיירים רוצים לשמור על הסטטוס קוו..."**.
72. בהמשך, הסבירה גב' שטיינברג, כי הרציונאל שבהחלטה זו של האסיפה הכללית הינו רצון בעלי הדירות לאפשר שימוש סביר בגינה, בד בבד עם הקפדה על כך שיישמר השקט בסביבת הבית המשותף. כך העידה גב' שטיינברג [שם, שורות 31-36] **"אנחנו רוצים לשמור על סטטוס קוו, רוצים שקט, אנו לא מטפחים מדשאות ולא מעוניינים ליצור שטח שאנשים יעברו או ישהו באופן קבוע..."**.
82. הנתבעת אף העידה כי אין מניעה כי ילדים ישחקו בגינה באופן סביר, והם עושים זאת גם כיום, ויחד עם זאת, לטענתה, רק הותרת המצב כפי שהוא כיום, ובכלל זה הותרת המצב של שבילי הגישה במצבם הנוכחי, תביא לכך שאכן השימוש שמבוצע בגינה לא יגרום למטרד לבעלי הדירות. כך הסבירה זאת גב' שטיינברג [שם, שורות 37-39] **"בפועל ילדים יוצאים בחופשות ובשבתות מכיוון שהגישה גישה עקיפה קשה לצאת לשם הרבה. כך אנו רוצים שישאר. אבל אם באמת ילד משחק שם שיהנה"**.
92. עדויות אלה של הגב' שטיינברג היו אמינות ביותר, ולא נסתרו כלל על ידי התובע. יתרה מכך, עמדה זו קבלה תימוכין מהמצב אליו נחשפתי במסגרת ביקורי במקום. נוכחתי, כי אין מדובר בשטח מוזנח כלל, אלא בשטח המתוחזק כיאה לשטח האמור לשמש למטרת נוי. שביל הגישה המדובר מצוי במצב סביר, התואם את השימוש שמתבצע במקום, קרי, גינת נוי כאמור.
03. המסקנה העולה מהעדויות שנשמעו ומהביקור שנערך במקום הינה, על כן, כי זה שנים רבות, מיועדת הגינה לנוי, והיא מתוחזקת בהתאם לכך.
13. זאת ועוד, מהראיות המובאות בפניי ומביקורי בשטח, ניתן היה להתרשם גם, כי בעלי הדירות רשאים ויכולים לבצע בגינה שימוש סביר התואם את תכליתו כגינת נוי. נכון להיום ניתן להגיע לגינת הבית המשותף, ואין עוד שערים נעולים או גדרות המונעים זאת. התרשמתי גם, כי אין מניעה שילדים ישחקו במקום, באופן המתאים לשטח זה, ובהתאם לציפייה הלגיטימית של בעלי הדירות מזה שנים, במסגרתה בעלי הדירות ייהנו מהגינה כגינת נוי, מבלי שהדבר יהפוך למטרד של רעש והמולה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

23. המסקנה העולה מהדברים הללו היא , כי החלטת האסיפה הכללית מיום 22.3.11, אינה אלא החלטה להותרת המצב השורר בבית המשותף על כנו , ואין בה כדי לפגוע בזכויות מוקנות של התובע . החלטה כזו , שעניינה אופי השימוש ב רכוש המשותף ושאינה פוגעת בזכות מוקנית, נמנית, כמוסבר לעיל, על אותן ההחלטות האמורות להתקבל ברוב דעות באסיפה הכללית, וכך אכן נעשה במקרה דנן.
33. לא נפל, אפוא, פגם כלשהו בהחלטה זו , ואין כל ממש בדרישת התובע . ככל יתר בעלי הדירות, התובע רשאי להמשיך ולבצע שימוש סביר בגינה, בהתאם לאופייה כגינת נוי, אך הוא אינו זכאי לכפות את דעתו העומדת בסתירה לעמדת רוב בעלי הדירות , ולדרוש לשנות את המצב השורר בבית המשותף זה שנים , ולהפוך את הגינה לגינה בעלת אופי אחר. למותר לציין כי החלטה זו ביחס לאופייה של הגינה מחייבת באופן עקרוני את כל בעלי הדירות, וככל שהתובע סבור כי מאן דהוא מפר החלטה זו של האסיפה הכללית, הרי שהוא רשאי לפעול כנגדו בדרכים המקובלות בחוק.
43. בנסיבות אלו, ובהתחשב במצבם הנוכחי של שבילי הגישה ובכך שהם מתאימים לייעודם כמוסבר, אין גם מקום לדרישת התובע , העומדת אף היא בניגוד ל דעת האסיפה הכללית, להשקעת סכומים ניכרים לשדרוג השבילים.
53. יוער, כי אין גם ממש בטענת התובע שלפיה החלטת האסיפה הכללית אינה תקפה כל עוד לא נרשמה בספר ההחלטות, שכן רישום ההחלטה אינו תנאי לתקפותה. (ר' לעניין זה ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 **בובליל ישראל נ' שטיינר יו סף** (פורסם באתר נבו 25.2.04), והפסיקה המובאת שם).
63. בכל הנוגע לדרישת התובע להצבת מדרגות , הרי שהנושא נדון כבר במסגרת תיק 63/10, בו נקבע כי התובע מנוע מלהציב מדרגות ללא הסכמת האסיפה הכללית.
73. בטרם סיום אבקש לחדד נושא, אשר אינו נדרש להכרעה במחלוקת דנן , אך עלה בד ברי הצדדים ובהתנהלותם, וסבורני כי יש להבהירו. המדובר בהחלטת האסיפה הכללית מיום 22.3.11, שקבעה, בין היתר, כי יש לחלק את חובת האחזקה , הטיפול והניהול, של שטח הגינה המהווה המשכה של כל כניסה וכניסה , בין הכניסות השונות , באופן שכל כניסה תהא אחראית על השטח המהווה המשכה של הכניסה . נקבע גם כי במקרה בו תהא מחלוקת ביחס לשטח זה , היא תוכרע על ידי הנציגות הכללית . החלטה זו של הנציגות התבססה, בין היתר, על קביעתי במסגרת סעיף 56 לפסק הדין בתיק תביעה 63/10.
83. יש להדגיש, כי כפי שהובהר בסעיף 56 לפסק הדין הנ"ל, הדברים נקבעו בהליך שם "**מבלי לקבוע מסמרות**", ולא בכל נושא ניתן לקבל חלוקה זו . ייתכן מאוד שהחלטה כמו זו



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שהתקבלה באסיפה הכללית ביחס **לאחזקת** הגינה, אכן עולה בקנה אחד עם הוראות התקנון של הבית המשותף, ולעומת זאת, החלטה בדבר הצמדת חלקים מהרכוש המשותף או ניצול זכויות בניה תדרוש החלטה של כל בעלי הדירות בבית המשותף. במילים אחרות, כל מקרה ומקרה יידון לגופו, ואין ללמוד מפסק הדין הוראה כללית לנושא זה.

ה. סוף דבר:

93. התביעה לשינוי החלטת האסיפה הכללית הקובעת כי הגינה תיוותר בעיקרה כגינת נוי, נדחית. כן נדחית דרישת התובע לשדרוג ושיפוץ השביל ודרכי הגישה.
04. התובע מנוע מלהציב בגינה מדרגות ללא קבלת ההסכמה הדרושה בחוק, כפי שנקבע בפסק הדין בתיק 63/10.
14. כאמור בסעיף 31, אין כיום שערים וגדרות המונעים מעבר לגינה, ועל הנתבעת לוודא כי מצב זה יימשך באופן שכל בעל דירה יהא רשאי לעשות שימוש סביר בגינה בהתאם לייעודה כפי שהוסבר לעיל.
24. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪.

ניתן היום, ז' טבת תשע"ג, 20 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים, וישלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין